



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore

dott. Sandro Venarubea – Consigliere

dott. Luca Ponzillo - Consigliere

all'udienza del 21.02.2024 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

non definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7390 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

tra

Parte_1 nato a Roma il 28.12.1971 (CF *C.F._1*) ed ivi residente in Via Abate di Tivoli n. 24, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Baronetti (*C.F._2*) ed Emanuele Dell'Ali (*C.F._3*) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 15, giusta delega per atto separato (all. n. 1),

- APPELLANTE -

e

CP_1 nata a Roma l'11.06.1965 ed ivi residente alla Via Gabrio Casati n. 43, (C.F. *C.F._4*), rapp.ta e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Brilla Michele del foro di Nola con studio in Napoli al Corso San Giovanni 849, C.F. *C.F._5*,

- APPELLATA -

e

Controparte_2 (Società per Azioni Di Diritto Tedesco) appartenente al gruppo [...] *Controparte_3* (Società *Controparte_4*) soggetta all'attività di direzione e coordinamento di *Parte_2* [...] *CP_5* sede sociale Lubahnstraße 2, D-31789 Hameln, succursale italiana Galleria Stella 4, I-39100 Bolzano, Codice Fiscale e Partita Iva *P.IVA_1*, in persona del legale rapp.te

pro tempore **CP_6** (nato il 31.12.1967 a Bad Pyrmont [Germania]), C.F.: **C.F._6** , e per essa **Parte_3** (nato il 01.10.1974 a Arco [TN]), C.F.: **C.F._7** , nella qualità di procuratore speciale di **Controparte_2** in forza di procura conferita in data 24 aprile 2018 con atto notaio **Persona_1** di Hameln (Germania) rep. n. 60/2018 e conservata in Italia agli atti del notaio **Persona_2** di Milano al rep. 128774 rac. 16891 del 16 maggio 2018, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Carmen Tiziana De Angelis, CF: **C.F._8** e dall'avv. Francesco De Benedetti CF **C.F._9** , entrambi del Foro di Roma, con ivi studio in Via G. Paisiello, 49 – 00198 elettivamente domiciliato nello studio di questi ultimi, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- **APPELLATA** -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 31.10.2018, **Parte_1** ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 7118/2018, pubblicata in data 05/04/2018, resa all'esito del giudizio n.r.g. 9984/2016 promosso dall'odierno appellante nei confronti di **CP_1** e della **Controparte_7**

§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.

*“Nel febbraio del 2016 **Parte_1** ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la divisione giudiziale di un immobile sito in Roma, alla via Gabrio Casati, n 43; immobile già di proprietà della madre **Controparte_8** e acquistato iure successionis da lui e dalla sorella **CP_1** in conseguenza della morte ab intestato della comune genitrice, avvenuta in Rocca di Papa il 27 marzo 2013. Assumendo poi che la convenuta abbia occupato in via esclusiva l'appartamento comune sin dalla morte della madre, l'attore ha altresì chiesto condannarsi **CP_1** a versargli la corrispondente parte di frutti civili dovuta come corrispettivo del detto godimento esclusivo.*

*Si è costituita in giudizio **CP_1** affermando di aver partecipato all'acquisto dell'immobile della defunta madre oggetto di causa e di aver sostenuto tutte le spese relative al mutuo gravante sull'immobile nonché tutte le spese di manutenzione e ristrutturazione dell'appartamento.*

*La **Controparte_2** , ritualmente citata in giudizio quale titolare di un'ipoteca gravante sul bene comune, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia”.*

§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. - rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria; 2. - condanna **CP_1** al versamento, in favore

di **Parte_1**, della somma di € 1.382,22# a titolo di regresso ex art. 754 c.c.; 3 - condanna **CP_1** al versamento, in favore di **Parte_1**, della somma di €12.350,00 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile comune; 4 -. condanna **CP_1** al pagamento, in favore di **Pt_1**, della metà delle spese del giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 7.000,00# per compensi professionali ed € 518,00# per esborsi, oltre oneri di legge, dichiarando compensate la restante parti sull'intero sopra determinata; 5 -pone definitivamente a carico delle parti, in quote eguali per ciascuna di esse le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto”.

§ 4. — Con l’atto di appello **Parte_1** ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni : “Piaccia alla Corte d’ Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l’impugnata sentenza e per l’effetto così decidere : 1) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria; 2) disporre la vendita dell’immobile oggetto di divisione ai sensi dell’art. 788 c.p.c. provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote, salvo conguagli; 3) determinare la decorrenza del diritto all’indennità di occupazione in favore del Sig. **Parte_1** a far data dal 27/03/2013 (apertura della successione) o, in subordine, dal 21-22/04/2015 (domanda di mediazione); 4) condannare la Sig.ra **CP_1** al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado”.

§ 5. — L’ appellata **CP_1**, costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 01.03.2019, ha resistito all’impugnazione chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.mo Giudice adito così disporre e provvedere

IN VIA PREGIUDIZIALE

Rigettare l’appello proposto dal Sig. **Parte_1** avverso la sentenza n. 7118/2018 del 05.04.2018 emessa dal Tribunale di Roma in p. del Giudice dr. Luigi D’Alessandro nell’ambito del Giudizio N. R.G. 9984/2016;

NEL MERITO

Rigettare qualunque pretesa e/o eccezioni sollevate dall’odierna appellante in merito alla sentenza n. 7118/2018 del 05.04.2018 emessa dal Tribunale di Roma in p. del Giudice dr. Luigi D’Alessandro nell’ambito del Giudizio N. R.G. 9984/2016

e per l’effetto:

Condannare al risarcimento ed alle spese dei due gradi di Giudizio il Sig. **Parte_1** in favore dell’appellata”.

§ 6. — La società **Controparte_2**, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 22.03.2019, ha aderito all’appello principale rassegnando le seguenti conclusioni : “Tutto ciò premesso, dedotto e ritenuto, la **Controparte_2** come in epigrafe rappresentata e difesa,

aderendo all'appello promosso dal sig. Parte_1 limitatamente al capo della sentenza specificato in epigrafe, chiede all'Illustrissima Corte di Appello adita la riforma della sentenza nella parte in cui viene dichiarata "l'incommerciabilità dell'immobile per vizi urbanistici" e più precisamente nella parte in cui viene pronunciato che: "l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che l'immobile comune presenta una grave irregolarità edilizia in quanto la modifica apportata nell'anno 2006, consistente nella trasformazione del balcone originario in veranda, "non è stata mai legittimata da una pratica edilizia, per cui tale trasformazione non è conforme al progetto depositato presso il Comune". Ne consegue l'incommerciabilità e, di conseguenza, l'indivisibilità dell'immobile stante il chiaro disposto dell'art. 46, comma I, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 in base al quale "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria"; norma la cui portata non è limitata all'attività costruttiva originaria ma si estende, in virtù di quanto disposto dal comma 5-bis del citato art. 46, anche agli interventi edilizi successivi. La nullità prevista dalla disposizione normativa di cui trattasi ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse senza incorrere nelle preclusioni di rito) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato (cfr., sia pure con riferimento ad un'ipotesi di applicazione dell'analogo art. 17 della legge n. 47/1985. Cass., 17.1.2003, n. 630);

e per l'effetto voglia dichiarare, l'immobile per cui si discute non affetto da alcun vizio urbanistico tale da non consentirne la commerciabilità.

Con vittoria di spese e onorari di lite del presente grado di giudizio".

§ 7. — Con ordinanza del 25.10.2023 le parti venivano invitate a depositare le dichiarazioni di cui all'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e la dichiarazione di coerenza catastale prevista dal comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 entro il 31.12.2023.

Parte appellante produceva la documentazione richiesta in data 06.12.2023.

§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

§ 9. — L'appello è articolato in tre motivi.

§ 9.1. — Con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di scioglimento della comunione ereditaria a causa dell'incommerciabilità dell'immobile ai sensi dell'articolo 46, comma I°, del D.P.R. n. 380/2001.

Deve osservarsi sul punto che, nelle more del giudizio, l'abuso edilizio è stato eliminato (si veda la perizia giurata del geometra *Persona_3* e sono state apportate le conseguenti modifiche catastali (si veda planimetria in atti).

Testimone_1 ha quindi dichiarato che l'immobile è stato costruito ante 1967 e la situazione attuale è conforme alle risultanze catastali (si vedano gli atti notori del 21.11.2023 depositati in data 06.12.2023).

Deve altresì osservarsi che *“il fabbricato in argomento è stato edificato, unitamente ad altri fabbricati facenti parte dello stesso complesso edilizio, con licenza edilizia n. 2311 del 21.09.1961 - relativa al primo progetto n. 21105 del medesimo anno - e n. 2598 del 24.10.1961 (voltura) relativa all'ultimo progetto n. 42984 del medesimo anno (v. le pag. 3 di 4 e 4 di 4 dell'ALL 6 accluso alla presente relazione). 1a6) per i predetti fabbricati sono state rilasciate dallo stesso Comune di Roma le licenze di abitabilità n. 1317 e n. 1318 in data 26.10.1963 (v. la di 4 dell'ALL 6 accluso alla presente relazione)”*(CTU pg. 18).

Dunque, è venuta meno la situazione di irregolarità urbanistica che non ha consentito al Tribunale di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.

In riforma della sentenza impugnata deve quindi procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con vendita del bene immobile in quanto lo stesso, come rilevato dal CTU, non è comodamente divisibile.

§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato l'indennità per il mancato godimento del bene dalla data del 26.01.2016.

Si legge sul punto nella sentenza impugnata che : *“residuano da esaminare le domande obbligatorie dell'attore relative alla richiesta di rimborso [dei debiti ereditari] e di indennità per il godimento esclusivo del bene caduto in successione.*

Tali domande sono fondate e meritano accoglimento. (omissis).

Quanto all'appartamento caduto in successione, il cui godimento esclusivo è stato espressamente ammesso dalla convenuta, spetta all'attore che ne ha fatto domanda un'indennità dalla data in cui tale domanda è stata formulata; tale data, nella specie, coincide con la diffida al pagamento dell'indennità di occupazione (cfr. doc. 5 fascicolo del convenuto) pervenuta alla convenuta in data 26.1.2016, non risultando che l'attore abbia in precedenza richiesto alla sorella di poter utilizzare il bene in via diretta o indiretta.

Infatti, l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il

comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia allorché, come nel caso in esame con la richiesta espressa in citazione, quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili del bene medesimo (v. Cass., 4.12.91, n. 13036).

Ciò premesso, l'ammontare dell'indennità dovuta per l'uso esclusivo del bene ereditario può essere determinata in via equitativa assumendo come punto di riferimento il canone di locazione percepibile per quel bene con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione (v. Cass., 2.8.90, n. 7716).

Tale valore è stato indicato dal C.T.U., ai valori del febbraio 2016, in € 950,00 mensili. Il valore locativo dell'immobile di cui si discorre può pertanto essere quantificato, in via equitativa ed ai valori attuali, comprensivi di interessi, in complessivi € 24.700,00 (dal febbraio 2016 al marzo 2018). Conseguentemente, l'indennità dovuta dalla convenuta all'attore in relazione alla sua quota di titolarità (50%) risulta pari ad € 12.350,00° comprensivi di interessi”.

Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere l'indennità dal momento in cui è “divenuto proprietario dell'immobile (27/03/2013 data di apertura della successione) e/o dal momento in cui ha avanzato le proprie pretese nei confronti della sorella coerede, ovvero sia dal mese di novembre 2013 quando formalizza ogni sua richiesta con la raccomandata ^{Or} del 26/11/2013 allegata sub n. 6) all'atto di citazione giudizio di primo grado”.

Il motivo è infondato.

Infatti “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).

Dunque, deve farsi riferimento al momento in cui l'erede non occupante ha manifestato all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.

Tale richiesta non può ritenersi contenuta nella missiva del 26.11.2013 in cui l'appellante si duole del fatto che non “è stato possibile trovare un accordo circa il possesso e/o la gestione

dell'immobile sito in Roma Via G. Casati n. 43 scala G Interno 10”.

Neppure la decorrenza può essere fissata, come pur richiesto dall'appellante, dalla richiesta di mediazione del 21-22/04/2015 in quanto sono in atti i soli verbali degli incontri tenutisi innanzi al mediatore dai quali si ricava solo la domanda di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha fatto riferimento alla missiva del 28.12.2015 ricevuta il successivo 13.01.2016 avente ad oggetto la *“Diffida al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Roma, Via G. Casati n. 43”*.

§ 9.3. — Con il terzo motivo dell'appello veniva censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la parziale compensazione delle spese.

Si legge sul punto nella sentenza impugnata che *“la natura della controversia e i motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese legali di lite nella misura della metà, ponendosi la restante parte a carico della convenuta parzialmente soccombente. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, possono porsi a carico di entrambe le parti in quote eguali”*.

Deduce l'appellante che *“Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed evidenziato, si impugna anche il capo della sentenza relativo alla condanna della Sig.ra CP_1 al pagamento delle spese legali e della CTU solo nella misura del 50% chiedendo, pertanto, la condanna della medesima al pagamento integrale delle spese legali e delle spese di CTU”*.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità non essendo state esplicitate le ragioni di censura alla detta ordinanza.

§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, deve :

- dichiararsi aperta la successione di Controparte_8 , c.f. C.F._10 , nata a Roma il 30.01.1944 e deceduta in Rocca di Papa il 27.03.2013;
- disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra Parte_1 e CP_1 relativa all'appartamento sito in Roma, Via Gabrio Casati n. 43 distinta al N.C.E.U. al foglio 262 particella 68 sub 772 zona censuaria 4 categoria A/3 classe 4 consistenza 5,5 vani con annessa cantina distinta al N.C.E.U. al foglio 262 particella 68 sub 773 zona censuaria 4 categoria C/2 classe 5 consistenza 4 mq;
- disporsi la vendita dello stesso all'incanto, ai sensi dell'art. 720, ultima parte, c.c. (richiamato dall'art. 1116 c.c.) come da separata ordinanza con ripartizione del ricavato tra gli eredi in misura eguale;

§ 11. — In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, tenuto conto del fatto che le

irregolarità urbanistiche sono state eliminate nel corso del giudizio di appello, dell'interesse comune alla divisione e della parziale reciproca soccombenza delle parti, le spese del grado vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* e *Controparte_7* avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 7118/2018 così provvede :

1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma :

- dichiara aperta la successione di *Controparte_8* , c.f. *C.F._10* , nata a Roma il 30.01.1944 e deceduta in Rocca di Papa il 27.03.2013;

- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra *Parte_1* e *CP_1* relativa all'appartamento sito in Roma, Via Gabrio Casati n. 43 distinta al N.C.E.U. al foglio 262 particella 68 sub 772 zona censuaria 4 categoria A/3 classe 4 consistenza 5,5 vani con annessa cantina distinta al N.C.E.U. al foglio 262 particella 68 sub 773 zona censuaria 4 categoria C/2 classe 5 consistenza 4 mq con vendita all'incanto dello stesso come da separata ordinanza e ripartizione del ricavato tra gli eredi in misura eguale;

2. spese del grado interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.

Il Presidente estensore

Antonio Perinelli